

# TÉRMINOS DE SERVICIO Y LICENCIA

Acuerdo de Licencia de Software SaaS (Punto de Venta POS)

Versión 2.0 (Producción)  
Válido a partir de 2026

El presente documento constituye un **Acuerdo Legal Vinculante** celebrado entre el **PROVEEDOR DEL SOFTWARE** y el **CLIENTE / COMERCIO ADQUIRIENTE**. Al registrarse, acceder o utilizar la plataforma de Punto de Venta (POS), el Cliente declara haber leído, comprendido y aceptado plenamente todas las cláusulas establecidas a continuación.

## 1. PROVEEDOR DE LA PLATAFORMA

### NOMBRE COMERCIAL:

Sistema POS Cloud / Servicios de Software

### REPRESENTANTE:

Equipo de Desarrollo & Soporte Central

### ROL:

Licenciante, Administrador del Sistema e Infraestructura

## 2. CLIENTE / COMERCIO LICENCIATARIO

### NOMBRE DEL COMERCIO:

### REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR:

### IDENTIFICACIÓN / CÉDULA / NIF:

## 01 OBJETO DEL CONTRATO Y CONCESIÓN DE LICENCIA

El Proveedor otorga al Cliente una licencia de uso de software bajo el modelo SaaS (Software como Servicio), de carácter no exclusivo, no transferible y revocable, para la operación de su establecimiento comercial. Dicha licencia autoriza el uso de los módulos contratados, tales como: terminal de punto de venta (POS), comando digital, pantalla de cocina (KDS), control de mesas, gestión de personal, inventario, reportes de turnos y facturación.

## 02 AISLAMIENTO DE DATOS Y ARQUITECTURA MULTI-TENANT

La plataforma opera bajo un modelo de aislamiento lógico estricto (Multi-Tenant). Cada comercio dispone de su propio entorno de datos identificado unívocamente (`comercio_id`). En ningún caso otros comercios o clientes del sistema tendrán visibilidad, acceso ni posibilidad de modificar la información, ventas, productos, mesas o clientes pertenecientes al Cliente.

## 03 ACCESO DE SOPORTE TÉCNICO, AUDITORÍA Y PANEL DEV

Para garantizar el óptimo funcionamiento, continuidad operativa y resolución inmediata de problemas, el Cliente reconoce y autoriza expresamente que:

- Facultad de Soporte:** El Proveedor, a través de sus perfiles técnicos autorizados (Rol: Dev / Soporte), mantiene acceso de nivel superior a la plataforma general para realizar tareas de mantenimiento preventivo, actualizaciones de software, diagnóstico de errores, respaldos de base de datos y configuración asistida.
- Confidencialidad de Soporte:** El acceso técnico por parte del Proveedor se efectuará con fines estrictamente operacionales y de asistencia técnica, rigiéndose por los más altos estándares de sigilo profesional y confidencialidad comercial.

**Garantía de Confidencialidad:** El Proveedor no comercializará, divulgará ni transferirá a terceros la información transaccional, financiera o comercial del Cliente obtenida con ocasión del soporte técnico.

## 04 PROPIEDAD DE LOS DATOS Y PRIVACIDAD DEL CLIENTE

**Titularidad de los Datos:** Todos los datos generados por la actividad del negocio (catálogos de productos, precios, nombres de clientes, registros de cobros, cierres de caja e inventarios) son y seguirán siendo de exclusiva propiedad del Cliente.

**Seguridad de Credenciales:** Las contraseñas y códigos PIN de acceso de los usuarios del negocio (Superadmin, Administradores, Cajeros y Meseros) se procesan mediante algoritmos de cifrado irreversible (hashing criptográfico). Cada usuario es responsable de salvaguardar sus credenciales de acceso personal.

## 05 JERARQUÍA DE USUARIOS Y GESTIÓN DE PERSONAL

El sistema asigna un usuario con nivel **Super Admin** al crear o clonar el comercio. El Super Admin tiene plena autonomía para crear, editar, asignar roles o revocar permisos a administradores, cajeros y meseros dentro de su comercio. Las acciones y ventas registradas por el personal del Cliente son de exclusiva responsabilidad de este último.

## 06 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO Y ACTUALIZACIONES

El Proveedor se compromete a emplear sus mejores esfuerzos técnicos para asegurar una disponibilidad continua del servicio. No obstante, el Cliente comprende que el servicio puede requerir interrupciones programadas para mantenimiento y despliegue de mejoras, las cuales se procurará realizar en horarios de bajo impacto comercial.

## 07 RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CLIENTE

El Cliente se obliga a:

- Disponer de dispositivos (computadoras, tablets, impresoras térmicas) y conectividad a red/internet compatibles y en buen estado de funcionamiento.
- Verificar periódicamente la exactitud de sus precios, tarifas de impuestos aplicables y reportes de cierre de turno.
- No intentar desensamblar, aplicar ingeniería inversa ni comercializar el software objeto de la licencia.

## 08 PROPIEDAD INTELECTUAL

El código fuente, arquitectura de software, diseños visuales, bases de datos subyacentes, algoritmos y marcas registradas asociadas a la plataforma POS son de propiedad exclusiva e inalienable del Proveedor. La concesión de esta licencia no transfiere ningún derecho de propiedad intelectual sobre el software al Cliente.

## 09 VIGENCIA, TERMINACIÓN Y RETENCIÓN DE DATOS

El presente acuerdo tendrá vigencia durante el período de suscripción activo contratado por el Cliente. En caso de terminación del servicio por cualquiera de las partes, el Cliente dispondrá de un plazo de hasta treinta (30) días calendario para solicitar la exportación de sus reportes históricos de ventas y catálogos, tras lo cual el Proveedor podrá proceder a la deshabilitación o depuración del tenant.

## 10 LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la legislación comercial vigente y a la jurisdicción de los tribunales competentes del domicilio legal del Proveedor, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

### CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD

---

#### POR EL PROVEEDOR DEL SOFTWARE

Administración & Soporte de Plataforma POS

---

#### POR EL CLIENTE / LICENCIATARIO

Firma del Representante Legal o Titular